REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de la Justice

Direction de l'Education Surveillée et de la Protection Sociale

Autorité centrale compétente en matière d'adoption internationale (ACCAI)

GUIDE DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

2019

DESPS, Rue 9, Allés Seydou Nourou Tall X Avenue Bourguiba, Point E Lot n°2
BP 14736 – Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 824 14 79 Mail : mjdesps@orange.sn

Sommaire

I. Cadre normatif....2
II. Définition des concepts....4
III. Organes de l'adoption internationale....6
IV. Conditions de l'adoption internationale....11
V. Procédures de l'adoption internationale....13
VI. Suivi post-adoption....16
VII. Coûts....17
Annexes....20

DESPS, Rue 9, Allés Seydou Nourou Tall X Avenue Bourguiba, Point E Lot n°2
BP 14736 – Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 824 14 79 Mail : mjdesps@orange.sn

I. Cadre normatif

1.1. La Constitution du Sénégal

La constitution en son préambule fait référence à la convention internationale des droits de l'enfant et souligne en son article 20 que « la jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon moral et la délinquance ».

L'article 21 de celle-ci engage la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques à créer les conditions préalables et les institutions publiques garantissant l'éducation des enfants qui ont, en tous lieux du territoire national, le droit d'accéder à l'école.

1.2. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant (CDE) (1989)

Adoptée le 20 novembre 1989 par l'ONU, la CDE a été ratifiée par le Sénégal par loi n° 90-21 du 26 juin 1990. Elle est entrée en vigueur le 02 septembre 1990.

Aux termes de son article 3, elle édicte que : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

Par ailleurs à son article 21, la CDE pose le respect des principes de subsidiarité, d'interdiction de gains indus et de consentements.

1.3. La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993

La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à la Haye le 29 mai 1993, a été ratifiée par le Sénégal à travers la loi n° 99-42 du 29 janvier 1999. Elle est entrée en vigueur au Sénégal, le 1er décembre 2011.

Au sens de son article premier, la Convention a pour objet :

- d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;
- d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;
- d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

Les Etats signataires de la Convention, reconnaissent que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension.

1.4. Le Protocole facultatif à la CDE sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000)

DESPS, Rue 9, Allés Seydou Nourou Tall X Avenue Bourguiba, Point E Lot n°2
BP 14736 – Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 824 14 79 Mail : mjdesps@orange.sn

Adopté par la résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000, le protocole a été signé le 08 septembre 2000 par le Sénégal et ratifié le 05 novembre 2003.

En son article 3, paragraphe 1) a)ii- le Protocole réprime le fait d'obtenir indûment en tant qu'intermédiaire le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption.

Les Etats parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables (art. 3) 5).

1.5. Le Protocole additionnel à la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale organisée (2000)

Adopté par la résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000, le Protocole additionnel a été signé par le Sénégal le 13 décembre 2000 et ratifié le 27 octobre 2003.

Selon l'article 3 (a) du Protocole, la traite des personnes désigne « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, le proxénétisme ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. »

1.6. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990)

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE) consacre les mêmes principes que ceux énoncés dans la CDE tout en portant une attention particulière aux valeurs et coutumes africaines. Adoptée le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba lors du 26ème sommet de l'OUA, elle est entrée en vigueur le 26 novembre 1990. Elle a été ratifiée par le Sénégal par loi n° 98-41 du 8 septembre 1998.

En son article 31, la CADBE a introduit une autre innovation en consacrant des devoirs et responsabilités de l'enfant africain envers la famille, la société et l'Etat.

La CADBE se dresse contre l'enlèvement, la vente et le trafic d'enfants ou leur utilisation dans la mendicité à l'article 29.

1.7. La loi n°72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la Famille modifiée

L'adoption est organisée par les dispositions des articles 223 à 253 du Code de la Famille. Elles organisent les conditions, la procédure et les effets de l'adoption qu'elle soit plénière ou simple et ne font pas la distinction entre adoption nationale et adoption internationale.

1.8. Le décret n°2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du Ministère de la Justice

Le décret n°2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du Ministère de la Justice, en son article 22, alinéa 3, dispose que la Direction de l'Education surveillée et de la Protection sociale (DESPS) est désignée comme autorité centrale compétente en matière d'adoption internationale. Elle est ainsi chargée de satisfaire aux obligations qui sont imposées au Sénégal par la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

II. Définition des concepts

- **Adoption**

Il y a adoption lorsqu'un nouveau lien de filiation est créé par une décision de justice entre l'enfant et son / ses parent(s) adoptif(s) et qui se substitue ou se superpose à celui biologique préexistant selon le type d'adoption.

- **Adoption simple**

Il y a adoption simple lorsque le nouveau lien de filiation adoptive se superpose à celui biologique préexistant.

- **Adoption plénière**

Il y a adoption plénière lorsque le nouveau lien de filiation, entre l'enfant et son ou ses parent(s) se substitue au lien de filiation biologique préexistant.

- **Adoption nationale**

Il y a adoption nationale lorsqu'un enfant résidant habituellement au Sénégal est adopté par une personne ou un couple résidant habituellement au Sénégal.

- **Adoption internationale**

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale celle-ci s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat partie « Etat d'origine » a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant « l'Etat d'accueil », soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.

- **Consentement à l'adoption**

Le consentement est l'acte par lequel le père et /ou la mère et, à défaut, le conseil de famille donne librement, sans pression ni contrainte, leur accord à l'adoption de l'enfant.

- **Enfant abandonné**

Il s'agit d'un enfant dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an et qui est déclaré abandonné dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 294 du Code de la famille.

- **Pays d'accueil**

Le pays d'accueil est le pays de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants.

- **Pays d'origine**

Le pays d'origine est le pays de résidence habituelle de l'enfant.

- **Apparentement**

L'apparentement est la proposition d'établir une relation entre un enfant adoptable et une personne ou un couple candidat à l'adoption en vue de la poursuite de la procédure.

- **Placement en vue d'adoption**

Le placement en vue d'adoption est la remise effective au(x) futur(s) adoptant(s) d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

- **Agréments**

L'agrément des Organismes agréés d'adoption (0AA) est un document délivré par l'autorité centrale du pays d'accueil leur permettant d'accompagner les demandes des candidats à l'adoption dans les pays autorisant l'adoption internationale, de faciliter et de sécuriser les démarches de placement en vue d'adoption.

L'agrément des futurs parents à l'adoption (FPA) est un document délivré par l'autorité compétente du pays d'accueil autorisant un ou des candidats d'adopter un enfant après une évaluation de leur aptitude, capacités, en tenant en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, de ses besoins psychologiques et éducatifs.

- **Habilitation des Organismes agréés d'adoption (OAA)**

L'habilitation est la mesure par laquelle, l'autorité compétente autorise, un OAA étranger déjà agréé par l'autorité centrale compétente du pays d'accueil, à opérer au Sénégal.

- **Dispense**

La dispense est la décision par laquelle le Président de la République autorise une personne ayant déjà un enfant ou des enfants biologiques à adopter lorsqu'elle est dans l'un des cas prévus à l'article 226 du Code de la Famille.

DESPS, Rue 9, Allés Seydou Nourou Tall X Avenue Bourguiba, Point E Lot n°2
BP 14736 – Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 824 14 79 Mail : mjdesps@orange.sn

- **Certificat de conformité**

Le certificat de conformité d'une adoption internationale est un document délivré à la fin de la procédure par l'Autorité centrale de l'Etat où elle a eu lieu. Il atteste que l'adoption est conforme à la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Il indique notamment où et par qui les acceptations visées par l'article 17, lettre c, ont été données. Ce certificat de conformité rend de plein droit la reconnaissance de l'adoption internationale dans les autres Etats contractants.

III. Organes de l'adoption internationale

3.1. L'Autorité Centrale Compétente en matière d'Adoption Internationale (ACCAI)

Au Sénégal la DESPS est désignée Autorité centrale compétente en matière d'adoption internationale par l'article 22 du décret n°2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du Ministère de la justice.

Deux modes de saisine de l'Autorité centrale compétente sont prévus :

- la saisine par l'Autorité centrale du pays d'accueil ;
- la saisine par les Organismes Agrées d'adoption.

Sur une période probatoire de 3 ans à compter de la date d'adoption du présent guide, seule l'Autorité centrale d'un Etat partie est habilitée à saisir l'ACCAI.

3.1.1. Missions de l'ACCAI

L'ACCAI a pour missions notamment :

- la protection de l'enfant ;
- l'application des règles et principes qui guident l'adoption internationale, entre autres :
    - le principe de subsidiarité avec les diligences requises pour des solutions nationales dans chaque cas.
    - la régulation des coûts conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention de la Haye qui édicte que "nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale";

- l'autorisation de l'accès aux informations relatives aux origines qui ne peut être formulée que par la personne concernée.

L'ACCAI veille à la bonne application de la Convention et lève tout obstacle à celle-ci. Elle correspond directement avec les Autorités centrales des Etats parties à qui elle fournit des informations sur la législation sénégalaise en matière d'adoption et sur tout autre sujet

concernant la protection de l'enfant. Elle collabore avec les autorités administratives et judiciaires pour faire réprimer tout gain indu et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

3.1.2 Organisation/fonctionnement de l'ACCAI

L'ACCAI est composée de trois commissions:

- la commission administrative ;
- la commission d'apparentement ;
- la commission des archives et de la protection des données à caractère personnel.

3.1.2.1 La Commission administrative

- **Missions**

La commission administrative a pour mission d'aider l'Autorité centrale dans la mise en état administratif des dossiers.

Elle est chargée notamment de :

- examiner les dossiers au regard des documents exigés ;
- examiner les rapports transmis par l'Autorité centrale de l'Etat Partie ;
- disposer d'une copie pour chaque dossier reçu ;
- demander au besoin tout complément requis ;
- recevoir le fichier des enfants éligibles à l'adoption internationale transmis par les juridictions compétentes et gérer celui des candidats à l'adoption ;
- préparer des séances d'apparentement ;
- élaborer les rapports en réponse à l'autorité centrale des Etats parties.

- **Composition**

La commission administrative est composée, entre autres, d'éducateurs spécialisés et d'agents administratifs.

3.1.2.2 La commission d'apparentement

- **Missions**

La commission d'apparentement a pour missions notamment :

- d'étudier les dossiers des candidats à l'adoption et des enfants adoptables ;
- de procéder aux choix des meilleurs profils à retenir pour chaque enfant et de prendre la décision d'apparentement ;
- de dresser un procès-verbal qui tient lieu de proposition d'apparentement.

- **Composition**

Elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire comprenant un ou plusieurs:

- juriste(s) ;
- éducateur(s) spécialisé(s) ;
- médecin(s) ;
- pédopsychiatre(s) ou psychologue(s);
- secrétaire(s) .

La commission peut s'adjoindre de toute autre expertise au besoin.

- **Fonctionnement**

La commission se réunit une fois tous les deux mois, et à chaque fois que de besoin, sur convocation de l'autorité centrale en fonction du nombre de dossiers en instance.

Les dossiers des enfants et des candidats à l'adoption lui sont transmis séance tenante par la commission administrative.

Les propositions d'apparentement sont consignées sur un procès-verbal qui est remis à l'autorité centrale sous pli fermé. Elles sont prises à l'unanimité par les membres de la commission qui signent le procès de verbal de délibération.

Les propositions sont communiquées à l'ACCAI du pays d'accueil qui à son tour prend les dispositions pour informer les OAA ou les FPA.

3.1.2.3 La Commission des archives et de la protection des données à caractère personnel

- **Missions**

La commission des archives et de la protection des données à caractère personnel a pour missions de gérer et conserver la base de données et d'archiver les dossiers concernant les enfants et les parents adoptifs.

- **Composition**

Elle est composée :

- d'un conservateur d'archives ;
- d'un agent administratif.

3.2 Les Organismes Agréés d'Adoption (OAA)

3.2.1 Principes de délivrance des agréments et habilitations pour les 0AA

Pour la délivrance des agréments et habilitations, les principes ci-après sont pris en compte :

1. prévention des gains indus et poursuite de but non lucratif ;
2. démonstration et évaluation des compétences au moyen de critères d'agrément et d'autorisation ;
3. responsabilité des OAA ;
4. recours à des représentants ayant un comportement éthique et une intégrité morale ;
5. attribution des pouvoirs et des ressources adéquats aux autorités ;
6. interdiction de contact direct avec les familles biologiques et les œuvres d'adoption publiques ou privées.

3.2.2 Missions et organisation des OAA

Les OAA ont pour missions, sous réserve de l'agrément de l'Autorité Centrale de leur pays :

- de rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de futurs parents adoptifs ;
- de communiquer les informations à l'ACCAI pour le compte des candidats à l'adoption dont ils sont mandataires ;
- d'activer, faciliter et suivre la procédure en vue de l'adoption pour le compte de leurs mandants ;
- d'élaborer des rapports de suivi post-placement et post-adoption;
- d'accompagner les FPA dans la procédure d'adoption et les aider dans la phase d'intégration ;
- d'orienter la famille vers d'autres autorités et services dédiés pour apporter aux familles des conseils pratiques pour une meilleure prise en charge de l'enfant.

3.2.3 Habilitation pour les OAA étrangers

Pour être habilité les OAA étrangers doivent remplir les conditions ci-après :

- disposer d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels issus des domaines du travail social, de la psychologie ,du droit , et de la médecine et possédant un niveau approprié de compétence et d'expériences ;
- poursuivre des buts non lucratifs conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention de la Haye qui dispose en effet que « tout OAA doit poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'agrément »;
- demander aux FPA des honoraires raisonnables pour couvrir les frais y compris des frais au titres des services professionnels (art 32);
- verser aux dirigeants professionnels et employés un salaire ou une rémunération qui n'est pas disproportionnée par rapport à la nature et à la qualité des services rendus ;

- constituer un fonds suffisant pour garantir la viabilité de l'organisme (pour des frais généraux tels les surfaces de bureau , le matériel , les salaires au moins pendant la durée de la période d'agrément);
- développer une expertise dans le domaine de l'adoption d'enfants ayant des besoins spéciaux et conseiller les FPA sur les capacités particulières nécessaires pour adopter des enfants plus âgés , des fratries et des enfants souffrant de troubles physiques , mentaux et émotionnels.

Les OAA agréés par l'Autorité Centrale de leur pays d'accueil pour opérer au Sénégal dans le domaine de l'adoption internationale doivent disposer d'une habilitation.

La demande d'habilitation est déposée auprès de l'ACCAI accompagnée des pièces suivantes :

- l' autorisation exigée par l'article 22 de la Convention de la Haye d'exercer les fonctions conférées à leur Autorité centrale par les articles 15 à 21 de ladite Convention ;
- l'agrément de l'Autorité Centrale du pays d'accueil conformément à l'article 9 de la Convention de la Haye ;
- les statuts ;
- l'organigramme ;
- l'indication des pays d'origine dans lesquels ils opèrent ;
- le nom, le casier judiciaire de leur représentant local ;
- les informations relatives aux coûts pratiqués dans le pays d'accueil ;
- l'adresse officielle dans le pays d'origine ;
- la quittance de paiement d'une redevance.

L'arrêté portant habilitation d'OAA pour l'adoption internationale est valable pour une durée de 5 ans.

Elle est renouvelable selon la même procédure sur demande expresse de l'OAA concerné. Elle est notifiée à l'OAA et à l'Autorité Centrale du pays d'accueil. Les OAA doivent produire un rapport annuel d'activités.

3.2.4 Agrément des OAA nationaux

L'OAA saisit l'ACCAI d'une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

- l'autorisation exigée par l'article 22 de la C.H d'exercer les fonctions conférées à leur Autorité centrale par les articles 15 à 21 de ladite Convention ;
- les statuts ;
- profils du personnel (équipe pluridisciplinarité) ;
- l'organigramme ;
- la charte éthique ;
- l'indication des pays d'origine dans lesquels il souhaiterait opérer ;
- les informations relatives aux coûts pratiqués dans le pays d'accueil
- la quittance de paiement d'une redevance ;
- le casier judiciaire et le certificat de bonne vie et mœurs de la personne morale.

Au besoin, l'ACCAI peut demander tout autre document jugé nécessaire.

3.2.5. Agrément des Futurs Parents Adoptants (FPA)

Les candidats à l'adoption internationale résidant au Sénégal adressent, au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

- une copie littérale de l'acte de naissance ;
- une copie littérale de l'acte de mariage, le cas échéant;
- une copie d'une pièce d'identification ;
- un bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois ;
- un certificat de nationalité ;
- un certificat médical datant de moins de trois mois ;
- un livret de famille ;
- un justificatif de résidence ;
- des justificatifs de revenus ou de ressources.

Dès réception de la demande, l'Autorité centrale procède à l'instruction. Elle peut à cet effet procéder ou faire procéder à une enquête de moralité, à une enquête sociale et à une expertise médicale, psychologique notamment. Elle doit surtout s'assurer que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et qu'ils ont été entourés de conseils nécessaires.

L'enquête terminée, l'Autorité émet un avis. Si l'avis est favorable, elle soumet le dossier au Ministre en charge de la Justice qui, par arrêté, procède à l'agrément. Si l'avis est défavorable, celui-ci prend une décision motivant le rejet. Cette décision est notifiée au pétitionnaire qui peut soit demander un nouvel examen de sa demande par l'Autorité ou saisir la juridiction administrative d'un recours dans les conditions légales.

L'agrément est valable pour une durée de cinq (05) ans. A l'expiration du délai il est renouvelé dans les mêmes conditions.

En cas de comportements contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, l'agrément est retiré par arrêté du Ministre en charge de la Justice après avis de l'Autorité centrale.

La décision de retrait ou de refus de renouvellement est susceptible de recours administratif gracieux ou juridictionnel.

L'agrément devient caduc lorsque l'une ou plusieurs conditions l'ayant motivés disparaissent (divorce, décès, naissance d'un enfant biologique, séparation de corps…)

Le délai de traitement de la demande d'agrément ne saurait excéder six (06) mois.

3.2 les Autorités judiciaires compétentes

3.3.1 le Président du tribunal de grande instance

Le président du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l'enfant est compétent pour prendre l'ordonnance de placement en vue d'adoption (art. 234 CF).

3.3.2 le Tribunal de Grande Instance

Le Tribunal de Grande Instance du domicile de l'enfant (art. 236 CF) est compétent pour rendre le jugement d'adoption définitive.

IV. Les conditions de l'adoption internationale

4.1 Conditions relatives à l'adoptant ou aux adoptants

- **Qui peut adopter ?**

L'adoption internationale peut être demandée, lorsque le ou les FPA résident habituellement dans un autre Etat partie :

- conjointement, après 5 ans de mariage, par deux époux de sexes différents non séparés de corps dont l'un est âgé de 30 ans au moins ;
- par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint ;
- par une personne âgée de plus de 35 ans.

Le ou les candidats à l'adoption ne doivent pas avoir d'enfants biologiques sauf dispense du Président de la République. Toutefois, en cas d'adoption par deux époux ou d'adoption par un époux des enfants de son conjoint, il suffit que les deux époux n'aient pas d'enfant issu de leur union à la date de la requête.
L'existence d'enfants adoptés ne fait pas obstacle à l'adoption. Il en est de même de la survenance d'une descendance postérieurement à l'accueil au foyer des époux de l'enfant ou des enfants à adopter.

- **Différence d'âge avec l'adopté**

L'un des adoptants ou l'adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant qu'ils se proposent d'adopter.

Si ce dernier est l'enfant du conjoint, la différence d'âge est réduite à 10 ans.

- **Dispense pour l'adoptant ayant un ou plusieurs enfants**

Sauf dispense accordée par décret du Président de la République, l'adoptant ne doit avoir, au jour de la requête, ni enfant ni descendant légitime. En cas d'adoption conjointe par les deux époux ou en cas d'adoption par un des époux des enfants de son conjoint, il suffit, à la date de la requête, que les époux n'aient pas d'enfant issu de leur union.

La demande de dispense est adressée au Ministre en charge de la Justice accompagné des pièces suivantes ;

- une copie littérale de l'acte de naissance du ou des adoptants ;
- une copie littérale de l'acte de naissance des enfants du ou des candidats à l'adoption;
- une copie littérale de l'acte de mariage ;
- des justificatifs de revenus ou de ressources ;
- l'agrément de l'Autorité centrale du pays d'accueil ;
- une copie de l'enquête sociale et psychologique faite par les services compétents du pays d'accueil.

Après avoir vérifié que les conditions sont remplies, le Ministre de la Justice soumet à la signature du Président de la République un projet de décret portant dispense aux fins d'adoption. Le délai de traitement de la demande est de six (06) mois.

Le décret accordant la dispense est notifié à l'ACCAI qui transmet, sans délai, une copie à l'autorité centrale du pays d'accueil.

4.2 Conditions relatives à l'adopté

Peuvent faire l'objet d'une adoption internationale, lorsqu'ils ont leur résidence habituelle au Sénégal :

- les enfants mineurs pour lesquels les pères et/ou mères ou le Conseil de famille ont valablement et définitivement consenti à l'adoption ;
- les enfants âgés de plus de quinze (15) ans qui, en sus du consentement des parents, ont consenti personnellement à leur adoption ;
- les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 294 du Code de la Famille.

V. Procédures de l'adoption internationale

5.1. Phase administrative devant l'ACCAI

5.1.1. Conditions procédurales de l'Adoption Internationale

L'ACCAI est tenue de se conformer aux procédures édictées par les articles 15 et 16 de la convention qui imposent aux personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, de s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

En application des dispositions de l'article 15 de la convention:

- si l'ACCAI du pays d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les

DESPS, Rue 9, Allés Seydou Nourou Tall X Avenue Bourguiba, Point E Lot n°2
BP 14736 – Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 824 14 79 Mail : mjdesps@orange.sn

motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge ;

- elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

En application des dispositions de l'article 16 de la convention:

- si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine constate que l'enfant est adoptable :

- elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ;
- elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;
- elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus ; et
- elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

- elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

A la réception de la demande, l'ACCAI saisit la commission administrative qui a l'obligation dans les quinze (15) jours de procéder à la mise en état du dossier.

5.2. Phase juridictionnelle devant les autorités judiciaires

La phase juridictionnelle proprement dite comprend deux étapes :

- le placement en vue d'adoption ;
- le jugement d'adoption définitive.

5.2.1. Placement en vue d'adoption

A la suite de l'apparentement et après l'accord des deux Autorités Centrales et des futurs parents adoptifs pour la poursuite de la procédure, l'Autorité Centrale transmet le dossier au président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent (tribunal du domicile de l'enfant).

Ce dossier comprend les documents suivants prévus par le Code de la Famille (Article 234) et par la Convention (Articles 16 et 17) :

- la dispense présidentielle le cas échéant ;
- le livret de famille ;

- les actes de consentement ;
- les actes de non rétractation ;
- le jugement déclaratif d'abandon s'il s'agit d'un enfant abandonné ;
- l'extrait de naissance de l'enfant ;
- le rapport d'enquête sociale de l'enfant ;
- le rapport médical de l'enfant ;
- le rapport médical des adoptants ;
- l'acte de mariage ou le certificat de célibat ;
- le rapport psychologique des adoptants ;
- le rapport psychosocial des adoptants ;
- le document d'agrément des adoptants (acte administratif ou judiciaire) ;
- la situation financière et patrimoniale des adoptants ;
- la confirmation écrite des adoptants pour la continuation de la procédure ;
- l'accord formel des Autorités centrales du pays d'accueil et du pays d'origine pour la poursuite de la procédure ;
- le document de l'Autorité du pays d'accueil attestant que l'enfant sera autorisé à pénétrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.

Le Président du Tribunal de Grande Instance transmet le dossier au Procureur de la République pour ses réquisitions. Cette communication est faite sur la base d'un formulaire (Cf. Annexe 3).

Dès le retour du dossier du parquet, le Président du tribunal après avoir entendu le ou les FPA prend, par ordonnance sur le vu des éléments du dossier, soit une décision de placement soit de rejet.

Cette décision intervient un mois après la transmission du dossier au Tribunal par l'Autorité centrale.

Après la signature de l'ordonnance, l'administrateur des greffes en transmet, sans délai, une expédition à l'Autorité Centrale et au Procureur de la République pour la transcription sur les registres de l'état civil conformément à l'article 235 al. 1 et 2 du Code de la Famille.

L'ACCAI communique, dès réception, l'expédition de l'ordonnance à l'Autorité centrale du pays d'accueil et à l'OAA agréée.

La prise de contact entre les adoptants et l'enfant doit s'effectuer après la délivrance de l'ordonnance de placement.

Les modalités de la prise de contact comprennent notamment le séjour des adoptants sur le territoire après l'ordonnance de placement suivi de la remise de l'enfant, des visites ponctuelles, des conseils et des recommandations des services de l'ACCAI.

Durant la période de placement aux fins d'adoption d'une durée d'une année, deux rapports de suivi doivent être produits.

5.2.2. Jugement d'adoption définitive

Cette phase se passe devant le Tribunal de Grande Instance du domicile de l'enfant.

Après l'expiration du délai de convivialité d'un an, l'Autorité centrale transmet au Tribunal de Grande Instance du domicile de l'enfant la requête aux fins d'adoption définitive formulée par le ou les futurs parents adoptants.

La requête est accompagnée de l'ensemble du dossier y compris les deux rapports de suivi établis durant le séjour de convivialité.

Le dossier est communiqué au Procureur de la République pour conclusion. Il est ensuite enrôlé à une date qui sera convenue avec les adoptants par le biais de l'ACCAI pour leur comparution obligatoire avec l'enfant à l'audience et la convocation des personnes qui ont donné leur consentement.

Le tribunal rend un jugement d'adoption définitive ou de rejet de la requête dans un délai de trois (03) mois au plus tard à compter de sa saisine.

Le jugement rendu est signifié par l'administrateur des greffes à l'ACCAI et au Ministère public, celui-ci assure en collaboration avec l'ACCAI la mise en œuvre des dispositions des articles 48, 55 et 58 alinéa 2 du Code de la Famille.

Le jugement rendu peut faire l'objet d'un recours (appel ou tierce opposition) dans les formes et délais prévus par la loi.

L'ACCAI délivre à l'Autorité centrale du pays d'accueil et l'OAA agréé par celle-ci un certificat de conformité attestant du respect de l'ensemble des prescriptions conventionnelles, légales

et réglementaires relatives à l'adoption internationale. Il est joint à ce certificat le nouvel acte de naissance de l'enfant adopté.

Toutefois, l'adoption simple peut faire l'objet d'une révocation selon les conditions posées par le Code de la famille sur encadrement de la procédure par l'ACCAI s'il y a lieu.

VI. Suivi post-adoption

L'autorité centrale du pays d'accueil ou l'OAA agréé par elle communique des rapports post-adoption contenant une évaluation sociale, psychologique et pédagogique de l'enfant adopté, assorti de photos et vidéos illustratives dont la périodicité est fonction de chaque dossier.

La durée et les modalités du suivi post-adoption seront déterminées en fonction des dossiers.

Plusieurs objectifs sont visés , il s'agit en l'occurrence :

- de confirmer que la décision prise en faveur de l'adoption internationale répond bien à l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'enfant grandit dans un milieu familial dans un climat de bonheur d'amour et de compréhension ;
- d'améliorer l'image de l'adoption internationale dans l'opinion publique étant précisé qu'elle est perçue parfois comme un échec national ;
- de mieux préparer les enfants et les FPA à l'adoption ;
- de déterminer les Etats avec lesquels les adoptions internationales sont les plus réussies ;
- de suspendre les adoptions internationales avec les Etats qui ne respectent pas les stipulations de la Convention de la Haye.

Les rapports sont transmis par voie électronique ou postale par l'ACCAI ou les OAA.

L'ACCAI peut effectuer des visites de suivi post adoption en collaboration avec les Autorités centrales des pays d'accueil.

VII. Coûts

Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

7.1 Actes donnant lieu à paiement de frais

1-Le consentement à adoption

a)Acte de consentement à adoption devant notaire

- Timbre
- Enregistrement
- Emoluments

b)Acte de consentement à l'adoption devant le Tribunal d'instance

c)Acte de non rétractation du consentement à l'adoption

- devant le Tribunal d'instance
- devant notaire
- devant les autorités consulaires

2-L'étude du dossier

a)instruction du dossier

b)enquête sociale

c)consultations médicales

- de l'enfant adopté
  - examen médicaux obligatoires
  - autres examens médicaux
- du ou des adoptants

3-Les droits d'enregistrement, de délivrance et de timbre

a) ordonnance de placement

b) jugement d'adoption

4-L'établissement des documents de voyage de l'enfant

a) les frais liés à l'établissement du passeport

b) les frais liés aux visas

5-Les honoraires d'avocats

6-Les frais de séjour

7.2 Montants

DESIGNATION	**COUT EN F CFA**	**REFERENCE**
CONSENTEMENT A L'ADOPTION DEVANT NOTAIRE		
Timbre	2 000/page ou rôle	Code général des Impôts
Enregistrement	2 000	Code général des Impôts
Emolument TTC	23 600	Décret n° 2006-1366 du 8 décembre 2006
Attestation de rétraction ou de non rétractation	Gratis	
CONSENTEMENT A L'ADOPTION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE		
Acte de consentement de rétraction ou	20 000	Décret n° 2018-2261 du 14 décembre 2018
Acte de non rétractation	20 000	Décret n° 2018-2261 du 14 décembre 2018
ETUDE DU DOSSIER		
Instruction du dossier	200 000	Etude et traitement du dossier
Frais de traduction du dossier et de certification	2 000/page	A titre indicatif
Enquête sociale	50 000	

Consultations médicales de l'enfant	50 000/consultation	Tarifs des actes professionnels des médecins et chirurgiens (janvier 2000)
Consultations médicales de l'adoptant	50 000	Tarifs des actes professionnels des médecins et chirurgiens (janvier 2000)
ENREGISTREMENT, DELIVRANCE ET TIMBRE		
Droits d'enregistrement	Gratis	Code Général des Impôts (CGI)
Droits de délivrance	1 000	Décret n° 2016-2261 du 14 décembre 2018
Droit de timbre	Gratis	CGI
DOCUMENTS DE VOYAGE		
Passeport	20 000	CGI
Visa		Selon le pays de destination
INTERVENTION DE L'AVOCAT		
Honoraires (s'il y a lieu)		Le montant est convenu d'accord parties
TOTAL	**692 000**	

7.3. Frais d'habilitation des OAA étrangers et d'agrément des OAA nationaux

Montant des frais d'habilitation des OAA étrangers : 1 000 000 F CFA

Montant des frais d'agrément des OAA nationaux : 500 000 F CFA

Agrément futurs parents adoptifs résident au Sénégal : gratuit.

ANNEXES

ANNEXE 1 -Texte normatif pertinent

33. CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE

(Conclue le 29 mai 1993)

Les Etats signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine,
Reconnaissant que l'adoption internationale puisse présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine,
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants,
Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la *Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant*, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),
Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention a pour objet :
a) d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;
b) d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;
c) d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

Article 2

1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (« l'Etat d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (« l'Etat d'accueil »), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.
2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre *c)*, n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.

CHAPITRE II – CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine :
a) ont établi que l'enfant est adoptable ;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

c) se sont assurées
1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,
2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et
4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et
d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,
1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,
2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil :
a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et
c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

CHAPITRE III – AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES

Article 6

1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 7

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :
a) fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules types ;
b) s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour :
a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption ;
b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ;
c) promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ;
d) échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale ;
e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit :

a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'agrément ;

b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ; et

c) être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

CHAPITRE IV – CONDITIONS PROCEDURALES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

Article 15

1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

Article 16

1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable,

a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ;

b) elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;

c) elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus ; et

d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que

a) si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ;

b) si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le requiert ;

c) si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et

d) s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil.

Article 19

1. Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies.
2. Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'Etat d'accueil et que l'Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :
a) de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;
b) en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;
c) en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt l'exige.

2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

Article 22

1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.
2. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui :
a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par cet Etat ; et
b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.
3. L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.
4. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.
5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.

CHAPITRE V – RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L'ADOPTION

Article 23

1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre *c)*, ont été données.
2. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Article 26

1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle
a) du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;
b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;
c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu.
2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.
3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui reconnaît l'adoption.

Article 27

1. Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,
a) si le droit de l'Etat d'accueil le permet ; et
b) si les consentements visés à l'article 4, lettres *c)* et *d)*, ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.
2. L'article 23 s'applique à la décision de conversion.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres *a)* à *c)*, et de l'article 5, lettre *a)*, n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont remplies.

Article 30

1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.
2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.

Article 31

Sous réserve de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 32

1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale.
2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.
3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de l'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

Article 35

Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat ;

b) toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée ;

c) toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée ;

d) toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée.

Article 37

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 39

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

2. Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

Article 43

1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 44

1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46, paragraphe 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 48, lettre *b)*. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 45

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 46

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 43.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 47

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 44 :

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 43 ;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44 ;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46 ;
d) les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45 ;
e) les accords mentionnés à l'article 39 ;
f) les dénonciations visées à l'article 47.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu'à chacun des autres Etats ayant participé à cette Session.

ANNEXE 2 Code de la Famille (Articles 223 à 253)

(Voir document attaché)

ANNEXE 3 Tableau récapitulatif des délais

Procédures	Délais	Observations
Agrément délivré aux futurs adoptants résidant habituellement au Sénégal	6 mois	Valable pour 5 ans
Agrément des OAA nationaux		Valable pour 5 ans
Habilitation des OAA étrangers		Durée de validité de l'agrément
Traitement de la demande de dispense	6 mois	
Durée d'instruction de la demande par la commission administrative de l'ACCAI.	15 jours	
Placement en vue d'adoption par le Tribunal	01 mois	A compter de la transmission du dossier au Tribunal par l'Autorité centrale.
Transmission par l'administrateur des greffes de la juridiction d'une expédition à l'Autorité Centrale et au Procureur de la République pour la transcription sur les registres de l'état civil	Sans délai	
Prise de contact entre les adoptants et l'enfant	Immédiatement après la délivrance de l'ordonnance de placement	
Délai de convivialité	01 an	A compter du placement
Jugement d'adoption définitive ou de rejet de la requête par le Tribunal	3 mois	Au plus tard à compter de la transmission du dossier
Suivi post-adoption		La durée et les modalités du suivi post-adoption seront déterminées en fonction des dossiers

DESPS, Rue 9, Allés Seydou Nourou Tall X Avenue Bourguiba, Point E Lot n°2
BP 14736 – Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 824 14 79 Mail : mjdesps@orange.sn

ANNEXE 4 Formulaire d'ordonnance de placement

Cour d'appel de ……..

Tribunal de Grande Instance de ……..

SOIT COMMUNIQUE À M. LE PROCUREUR

REQUISITIONS

Nous ……Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ……..

Vu les dispositions des articles 57-7° du code de procédure civile et 228, 234 et 235 du code de la famille ;

Vu la requête en date du ……aux fins de placement en vue d'adoption de l'enfant **……**en faveur **……;**

Vu la lettre de transmission de l'Autorité centrale compétente en matière d'adoption internationale en date du…… ;

Vu les pièces jointes ;

Attendu que……..

Requérons qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de……., par application des textes précités, ordonner le placement du mineur**……**en faveur de**……**envue de son adoption.

Fait au parquet, le ……

DESPS, Rue 9, Allés Seydou Nourou Tall X Avenue Bourguiba, Point E Lot n°2
BP 14736 – Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 824 14 79 Mail : mjdesps@orange.sn

ORDONNANCE N°.....

Nous……Président du Tribunal de Grande de Instance de…….. ;

Vu la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale signée à la Haye le 29 mai 1993 ;

Vu les dispositions des articles 57-7 du code de procédure civile et 228, 234 et 235 du code de la famille ;

Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République en date du…….;

Vu les pièces suivantes :

- L'extrait d'acte de naissance **n°……**du centre d'état civil de…… concernant l'enfant **……**né (e) le **……à……** ;
- Le jugement d'abandon définitif n°……..du ……..;
- Le procès-verbal de consentement à adoption en date du…….. ;
- l'attestation ou le procès-verbal de non rétractation en date du……..;
- L'attestation du greffe en date du**…… ;**
- l'acceptation écrite des futurs adoptants en date du…….. ;
- l'accord de l'Autorité centrale de……..pour la poursuite de la procédure en date du…….. ;

ATTENDU que les conditions prévues par la loi sont réunies pour le placement de l'enfant ……..en faveur de……..:

Que le placement sollicité est conforme aux intérêts de l'enfant ;

Qu'il y a lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS

- **Ordonnons** le placement de l'enfant**……**en faveur de**……**en vue de son adoption.
- **Disons que** la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant opposition ou appel ;
- **Disons qu**'il nous en sera référé en cas de difficultés.

Dakar, le ……..

DESPS, Rue 9, Allés Seydou Nourou Tall X Avenue Bourguiba, Point E Lot n°2
BP 14736 – Dakar-Peytavin
Tel : (221) 33 824 14 79 Mail : mjdesps@orange.sn

ANNEXE 5 Certificat de conformité



REPUBLIQUE DU SENEGAL

-----0-----0-----0-----

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de la Justice

Autorité centrale compétente en matière d'adoption internationale

Certificat de conformité

Article 23 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération d'adoption internationale

1- L'autorité centrale compétente soussignée :

2- Atteste que l'enfant :

Nom de famille :

Prénoms ou surnoms :

Sexe : masculin ☐ féminin ☐

Date de naissance : jour : mois : année :

Lieu de naissance :

Résidence habituelle :

3- A été adopté en vertu de la décision de l'autorité suivante :

Tribunal de Grande instance de……

En date du :

Cette décision est définitive depuis le :

(*Au cas où l'adoption a eu leu de façon autre que par décision d'une autorité, veuillez préciser les données correspondantes*).

4- Par la ou les personne (s) suivante(s)

a) Nom de famille de l'adoptant :

Prénoms ou surnoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Résidence habituelle au moment de l'adoption :

b) Nom de famille de l'adoptant :

Prénoms ou surnoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Résidence habituelle au moment de l'adoption :

5- L'autorité soussignée constate que l'adoption attestée ci-dessus est conforme à la Convention et que les acceptations prévues à l'article 17, lettre c, de celle-ci ont été données par :

a) Nom et adresse de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine :

AUTORITE CENTRALE COMPTENTE EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE

b) Nom et adresse de l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil

Acceptation donnée le :

6) ☐ l'adoption a eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation

☐ L'adoption n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation

Lieu : date :

Signature/signature

ANNEXE 6 ACTE NOTARIE DE CONSENTEMENT A ADOPTION

DE L'ENFANT ……

PARDEVANT ……

ONT COMPARU :

1°/ - Monsieur ……, profession……., demeurant à……

« Né à……., le ……. titulaire de la carte d'identité nationale numéro ……..délivrée à Dakar, le…….marié sous le régime de ……, de nationalité…….

2°/ - Madame ……., profession……., demeurant à……

« Né à……., le ……. titulaire de la carte d'identité nationale numéro ……..délivrée à Dakar, le…….marié sous le régime de ……, de nationalité…….

Lesquels ont par ces présentes déclaré **consentir à l'adoption ……**, conformément à la loi, et suivant en cela le code sénégalais de la famille, de leur enfant ci-dessus nommé, reconnu ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance numéro ……. en date du …….délivré par l'officier de l'état civil du centre d'état civil de …….. ci-joint et annexé après mention signée du Notaire soussigné.

Par toute personne qui sera désignée par l'ACCAI……

Intervenant aux présentes, l'enfant ci-dessus nommé a déclaré consentir personnellement à son adoption conformément aux dispositions de l'article 231 du code de la famille

Sur la réquisition des parties, Maître……., Notaire soussigné a donné acte à ceux-ci de leurs consentements respectifs.

L'adoption ne produira ses effets qu'à compter du jour du dépôt de la requête aux fins d'adoption.

Les parties comparantes de leur côté déclarent aussi avoir été informées par le Notaire soussigné, des effets légaux de l'adoption …….. et de la possibilité qui leur est donné de rétracter leur consentement dans le délai de **trois (3) mois** suivant la date du présent acte par lettre recommandée avec avis de réception.

La requête aux fins d'adoption sera transmise par l'ACCAI au Tribunal de Grande instance.

Dans ce cas le Notaire soussigné est requis de délivrer une expédition du présent acte, ainsi qu'une attestation de non rétraction lesquelles seront jointes à la requête qui sera présentée au juge.

ELECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile en leurs demeures respectives indiquées en tête des présentes.

M E N T I O N

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.

DONT ACTE :

Fait et passé à Dakar (SENEGAL) ;
En l'Etude du notaire soussigné ;
AN DEUX MILLE…… ;
Le …….
Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec le Notaire.

SUIVENT LES SIGNATURES
ON LIT ENSUITE CETTE MENTION

Enregistré à……, bordereau n° ……
Volume … ; folio …; case……
Reçu: ……. francs

SUIT LA TENEUR DE L'ANNEXE

Extrait de naissance de l'enfant.

SUIVENT LES SIGNATURES
ON LIT ENSUITE CETTE MENTION

ANNEXE A LA MINUTE D'UN ACTE RECU PAR Me ……

POUR EXPEDITION

EXPEDITION délivrée sur ……. rôle
ne contenant ni renvoi ni mot nul